

1500655-21.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ALVES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

GABRIEL DOUGLAS DOS SANTOS e EDUARDO ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de maio de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500655-21.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500655-21.2022.8.26.0617 Controle: 2022/001067

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ALVES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

GABRIEL DOUGLAS DOS SANTOS e EDUARDO ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de maio de 2022, às 23h00min, na Travessa Olinda, nº 191, Bairro Rio Comprido,

nesta cidade e comarca de Jacareí, agindo em concurso e com unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para entrega a terceiros com fim de consumo, 280 (duzentos e oitenta) pinos contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; Consta, ainda, que no mesmo momento e local, GABRIEL DOUGLAS DOS SANTOS trazia consigo, para entrega a terceiros com fim de consumo, 12 (doze) pedras de cocaína, 5 (cinco) papé debates contendo cocaína, 35 (trinta e cinco) pinos contendo cocaína e 25 (vinte e cinco) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", todas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EDUARDO ALVES DA SILVA preparava e guardava, para entrega a terceiros com fim de consumo, 8 (oito) "tijolos" de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, que é conhecido ponto de venda de drogas, quando verificaram que havia dois indivíduos em um barraco inacabado no final de uma viela. Ao se aproximarem, os milicianos perceberam que os denunciados demonstraram nervosismo com a aproximação dos policiais, razão pelas quais imediatamente fizeram a abordagem.

Gabriel possuía em seu poder uma bolsa tiracolo, na qual foi encontrado 12 pedras de "crack", 5 papé debates de cocaína, 35 pinos de cocaína, 25 porções de "maconha", a quantia de R\$ 212,00 (duzentos e doze reais) e uma calculadora.

Já o denunciado Eduardo encontrava-se em uma parte do barrado que parecia ser uma cozinha, apoiado em uma mesa, sobre a qual havia um martelo, uma faca e 8 tijolos de "maconha".

Durante a diligência policial, ainda foi encontrado no interior do barraco, ao lado de onde Gabriel se encontrava, uma sacola contendo 280 pinos de cocaína.

Indagados no local, Gabriel admitiu a propriedade sobre as drogas encontradas na bolsa e na sacola que estaca ao seu lado, enquanto que Eduardo nada falou.

Em face do local, quantidade, diversidade, forma de acondicionamento e os outros bens apreendidos (dinheiro trocado, calculadora, faca, etc.), não há dúvida de que a droga pertencia aos denunciados e destinava-se à mercancia ilícita.

Desta forma, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 61/63).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 80/82).

Os réus foram notificados (fls. 154 e 155) e apresentaram defesas preliminares (fls. 159/161 e 170/172).

Recebida a denúncia (fls. 199/200), foram promovidas as citações.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedidos aos interrogatórios.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que a i.

Promotora de Justiça e o i. Defensor Público, deduzindo suas pretensões.

A i. Defensor do réu Eduardo, por sua vez, apresentou as alegações finais em forma de memoriais escritos.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 22, 24 e 25), pelo exame químico-toxicológico (fls. 130/132), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu GABRIEL DOUGLAS DOS SANTOS, em juízo, confessou os fatos. Disse que estava

passando por dificuldades financeiras. Disse que há três dias estava traficando na biqueira onde foi abordado. Disse que Eduardo estava no local para comprar drogas. Disse que já foi processado por ato infracional equiparado pelo crime de tráfico. Negou a propriedade e posse dos tijolos de maconha apreendidos. Disse que já foi abordado por um dos policiais militares e acredita que está sendo perseguido mas, não sabe justificar eventual motivo pra lhe imputaram toda a droga descrita na denúncia.

O réu EDUARDO ALVES DA SILVA, em juízo, negou os fatos. Disse que estava no local que é uma biqueira para adquirir drogas. Disse que estava no imóvel ao lado do local onde o correu estava. Disse que é usuário de drogas e havia comprado um pino cocaína. Disse que estava com sua namorada mas, ela não quis ser sua testemunha. Disse que passou pela custódia. Disse que foi agredido pelos policiais nas costela mas, não ficou com lesões. Disse que não sabe justificar porque está sendo acusado falsamente. Narrou que nunca foi processado antes deste fatos.

A testemunha SD PM DANILO RAMOS SILVA, disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas e logo avistaram um dos réus fracionando porções de maconha. Disse que os réus tentaram fugir mas, foram detidos. Disse que ao lado dos réus encontram uma sacola contendo o restante das drogas descritas na denúncia, dinheiro, calculadora. Disse que não conhecia os acusados dos meios policiais. Disse que os réus confessaram informalmente o tráfico. Disse os réus estavam no fim de uma viela, próximo a uma casa abandonada, conhecida " como biqueira" mas, não era destinada a moradia pois, só havia uma mesa utilizada para o manuseio das substâncias entorpecentes. A testemunha PM ANSELMO DA SILVA GONÇALVES, que também participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha.

A testemunha PRISCILA OLIVEIRA DE FARIAS, disse que viu a viatura entrando na viela. Disse que os policiais abordaram os réus e os colocaram na viatura. Disse que o local é uma casa mas, os réus não moram no local. Disse que nunca entrou no imóvel e não sabe o que réu o que o acusado estava fazendo no imóvel. Disse que o imóvel era conhecido como biqueira. Disse que conhece apenas o réu Eduardo. Disse que depois que os réus foram presos o imóvel deixou de ser usado como biqueira. Disse que ao lado desse imóvel usado como biqueira há uma construção.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu GABRIEL DOUGLAS DOS SANTOS, confessou os fatos disse que estava passando por dificuldades financeiras e que há três dias estava traficando na biqueira onde foi abordado. Disse que os tijolos de maconha apreendidos não eram de sua propriedade.

O réu EDUARDO ALVES DA SILVA negou as imputações, relatando que é usuário de drogas e que no dia dos fatos estava no local que é uma biqueira para adquirir drogas e que estava no imóvel ao lado do local onde o correu estava e adquiriu um pino de cocaína.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime, tendo em vista que se ressaltaram que se trata de local conhecido como ponto de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da expressiva quantidade da droga apreendida - 124,3g de cocaína, 15g de cocaína, 2427,4g de maconha, 2,35g de cocaína, 124,3g de cocaína, 15g de cocaína - inclusive incompatível com o consumo pessoal, bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, a apreensão de embalagens típicas para o embalamento de drogas, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Demais disso, a versão de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque os réus, ao avistarem os milicianos demonstraram nervosismo.

Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

I - do réu Gabriel

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, denotando maior potencial lesivo contra a Saúde Pública, demandando maior rigor na dosagem das penas, sem elementos para avaliação a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase, considerando que o réu contava com menos de 21 anos na data do fato, bem como em razão da atenuante genérica da confissão, embora parcial, diminuo a reprimenda em 1/6, e fixo a pena intermediária no mínimo legal, observando que não produzirá efeitos abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, considerando que foi apreendida volumosa quantidade de drogas, o que já foi considerado na primeira fase, restou demonstrado ainda que o denunciado estava manipulando drogas em local conhecido como movimentado ponto de tráfico de drogas, o que evidencia se tratar de agente dedicado a atividade criminosa, ou seja, a traficância. Não se trata de pequeno traficante. Assim, deve ser afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Observo no caso concreto, por sua vez, a significativa quantidade de drogas e o envolvimento na traficância em local conhecido como ponto de tráfico denota que estava profundamente envolvido na venda de drogas, demonstrando grande poder e prestígio no mundo criminoso, o que evidencia ainda a periculosidade. Considerando, outrossim, a confissão do réu, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não foi empregada para a fixação do regime inicial, tendo em vista que decorreu das circunstâncias judiciais.

II - do réu Eduardo

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, denotando maior potencial lesivo contra a Saúde Pública, demandando maior rigor na dosagem das penas, sem elementos para avaliação a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota.

Na terceira fase da dosimetria penal, considerando que foi apreendida volumosa quantidade de drogas, o que já foi considerado na primeira fase, restou demonstrado ainda que o denunciado estava manipulando drogas em local conhecido como movimentado ponto de tráfico de drogas, o que se trata de agente dedicado a

atividade criminosa, ou seja, a traficância. Não se trata de pequeno traficante. Assim, deve ser afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Observo no caso concreto, por sua vez, a significativa quantidade de drogas e o envolvimento na traficância em local conhecido como ponto de tráfico denota que estava profundamente envolvido na venda de drogas, demonstrando grande poder e prestígio no mundo criminoso, o que evidencia ainda a periculosidade.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, não se olvidando as circunstâncias judiciais, considerando a primariedade.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não foi empregada para a fixação do regime inicial, tendo em vista que decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

I - CONDENAR GABRIEL DOUGLAS DOS SANTOS à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial semiaberto. Defiro o apelo em liberdade. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

II - CONDENAR EDUARDO ALVES DA SILVA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial semiaberto. Defiro o apelo em liberdade. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos, bem como determino a perda do dinheiro e de eventuais objetos apreendidos, tendo em vista estarem relacionados ao tráfico de drogas. Oficie-se.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA